

1) 채무관계인 발견재산 강제집행 등 미실시

- 「인수채권정리업무규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면, 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로
 - 채권 회수 실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가로 가압류 하는 등으로 인해 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행을 하여야 함
- 그런데, 강원지역본부 소관 채무자 ○○○ 등 총 55명의 발견 재산 86건에 대한 강제집행 착수 여부를 점검한 결과
 - 채무자 ○○○(□□□저축은행 XXXX-XXXX) 보증인 ○○○이 소유한 발견재산(회수가능액 154백만 원)에 대하여
 - 2013. 7. 13. 판결확정(□□□□지법 XXXX가합XXXXX)을 받아 집행권원이 있음에도 발견재산 확인일(2016. 5. 4.)로부터 약 1년 6개월 동안 강제집행에 착수하지 않는 등
 - [표 1]과 같이 채무관계인 15명의 발견재산 21필지(회수가능액 317백만 원)에 대하여 채권 회수 실익이 있는데도 강제집행에 착수하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 강제집행 미 실시 현황

(단위 : m², 백만 원)

차주번호	채무자 (소유자)	채권액 (원금)	판결 확정일	발견재산			
				지목	토지 면적	필지수	회수 가능액

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ 강원지역본부장은 채무자 ○○○ 등 채무관계인 15명의 발견 재산에 대하여 신속하게 강제집행 등을 실시하여 317백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (시정)